

राष्ट्रिय_खेलकुद_विकास_ऐन_२०७७

English title: National Sports Development Act, 2020

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ । प्रमाणीकरण मिति। २०७७/०३/११ । संवत् २०७७ सालको ऐन नं. ३ । खेलकुद विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादति, अनुशासति खेलाडी र सर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तथा खेलकुदको विकास, वसतिार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा खेलकुद सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी" भन्नाले ओलम्पिक, एशियन र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकुद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघबाट आयोजित खेलकुद र त्यस्ता खेलकुदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसपिमा नेपालको तर्फबाट भाग लिएका नेपाली खेलाडी सम्झनु पर्छ । (ग) "उपाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "खेलकुद" भन्नाले शारीरिक तथा मानसिक प्रयास र सीपको माध्यमबाट व्यक्तित्व वा समूहमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रही नतजिमुखी उपलब्धि हासिल गर्ने क्रियाकलापमा सक्रिय रहने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित व्यावसायिक, पर्यटकीय, साहसिक तथा परम्परागत खेलहरूलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "खेलाडी" भन्नाले खेलकुदमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) "खेल संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको खेलकुद सम्बन्धी संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "राष्ट्रियस्तरका खेलाडी" भन्नाले परिषद्ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिएका नेपाली खेलाडी सम्झनु पर्छ । (ट) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "सदस्य-सचिव" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको परिषद्को सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (ड) "समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "संघ" भन्नाले दफा २२ बमोजिम स्थापना भएका खेल संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २३ बमोजिमका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. परिषद्को स्थापना : (१) खेलकुदको विकास, वसतिार, प्रवर्द्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषदमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष ।

(ख) खेलकुदको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिको मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना - उपाध्यक्ष । (ग) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (घ) नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव वा नजिले तोकिएको सोही मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य । (ङ) नेपाली सेनाको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य । (च) नेपाल प्रहरीको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य । (छ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य । (ज) विश्वविद्यालयहरूका खेलकुद विभाग प्रमुखमध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (झ) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ञ) प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरका संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख - सदस्य । (ट) खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरूमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुसलमि, पछिडिएको क्षेत्र समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा तीनजना महिला सहित नौजना - सदस्य । तर यस खण्ड बमोजिम मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरूमध्येबाट गर्नुपर्नेछ । (ठ) खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्रावधिक वा एन्टीडोपिङ विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ड) नेपाल ओलम्पिक, प्यारा ओलम्पिक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित कमिटीको सफारसिमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको दुईजना - सदस्य । (ढ) सम्बन्धित राष्ट्रिय खेल संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यहरूमध्येबाट सम्बन्धित संघको सफारसिमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना - सदस्य । (ण) उद्योग वाणिज्य महासंघको सफारसिमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (त) परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (थ) परिषद्को सदस्य-सचिव - सदस्य-सचिव । (३)

उपदफा (२) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन गर्दा भौगोलिक क्षेत्र र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ । ४. परिषद् स्वशासति र संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । तर परिषद्ले अचल सम्पत्ति बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनुपर्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न सक्नेछ र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(५) परिषद्ले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ५. संरक्षक: (१) प्रधानमन्त्री परिषद्को संरक्षक हुनेछ । (२) संरक्षकले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ । ६. परिषद्को कार्यालय: परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । ७. सदस्यको पदावधि: (१) परिषद्को मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, परिषद्को हति विपरीत कुनै काम गरेमा वा पद अनुरूपको आचरण नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनयन गर्ने नकिया वा अधिकारीले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नजिलाई पदबाट हटाउनु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनुपर्नेछ । ८. पद रक्ति हुने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा परिषद्को मनोनित सदस्यको पद रक्ति भएको मानिन्छ:- । (क) नजिले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, । (ख) गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोवासको अनुमति लिएमा, । (ग) नजिको उमेर सत्तरी वर्ष पूरा भएमा, । तर दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजमिको सदस्यको हकमा यस खण्ड बमोजमिको उमेर हद लागू हुने छैन । (घ) कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा उम्मेदवार भएमा, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, यौन दुरव्यवहार, मानव बेच बखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सडकति अपराध वा नैतिक पतन देखि निजि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएमा वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा, । (च) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि पदबाट हटाइएमा, । (छ) वनिसूचना परिषद्को तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थिति भएमा, । (ज) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकामा भागेको र पछि फिर्केर आएको प्रमाणित भएमा, । (झ) नजिको मृत्यु भएमा । (२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमि परिषदमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि पूरा नहुँदै कुनै कारणले पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि जुन प्रक्रियाद्वारा उक्त सदस्य मनोनयन भएको हो सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) खेलकुदको विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति, खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास र खेलकुद पूर्वाधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति तथा रणनीतिको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, । (ग) परिषद्को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) परिषद्को मानवस्रोत विकास एवं व्यवस्थापन योजना तथा संगठन संरचना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, ।

(ङ) खेलकुद विकासको लागि आवश्यक पर्ने खेल सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, साधन स्रोत जुटाउने, परिचालन गर्ने तथा सोको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, । (च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, गराउने, । (छ) खेल सम्बन्धी संस्था तथा खेलाडीलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक तथा अन्य सहयोग र छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सफारिस गर्ने, । (ज) परिषद्, समिति, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल व्यवस्थापक, रेफरी तथा खेल आयोजक र दर्शकले पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, गराउने, । (झ) खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने, । (ञ) खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्दा कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ट) अन्तरप्रदेश, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेलकुदको सञ्चालन, विकास तथा पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग तथा सहकार्य गर्ने, । (ठ) परिषद्को कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउने, । (ड) यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, गराउने, । (ढ) खेलकुद सम्बन्धी तालिम केन्द्र तथा प्रतियोगिता स्थापना गर्न पहल गर्ने, । (ण) निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने फुटसल, पौडीपोखरी, जीम जस्ता खेलकुद तथा मनोरञ्जन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मापदण्ड निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सफारिस गर्ने, । (त) खेल तथा खेलाडीहरूको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, । (थ) खेलाडीहरूको वर्गीकरण अनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, । (द) ओलम्पिक कमिटीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ध) खेलकुद विकासको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने । १०. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा

बस्नेछ । (३) सदस्य-सचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हुने वषियको सूची सहितको सूचना बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तहोइ सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यसरी अनुरोध गरेको मितिले सात दिनभित्र परिषद्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (५) परिषद्को कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ ।

तर कुनै कारणवश यस उपदफा बमोजमि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारणले बैठक बस्न नसकेकोमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले र नजिह्रू अनुपस्थिति भएमा मन्त्रालयको सचिवले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (८) परिषद्ले कुनै वशिषज्ज वा पदाधिकारीलाई परिषद्को बैठकमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परिषद्को बैठकको नरिणय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तद्वारा प्रमाणित गराई सदस्य-सचिवले सोको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (१०) परिषद्को बैठकमा उपस्थिति भए बापत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजमिको बैठक भत्ता पाउनेछन् । (११) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (ख) खेलकुदको समग्र विकास, वसितार र प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्व गर्ने, । (ग) परिषद्को बैठकको नरिणय प्रमाणित गर्ने, । (घ) परिषद्को काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्ने, गराउने, । (ङ) परिषद्ले तोकेका अन्य काम कारबाही गर्ने । १२. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (ख) अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरे बमोजमिका काम कारबाही गर्ने, । (ग) परिषद्ले तोके बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । १३. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिषद्को बैठकमा भाग लनि, । (ख) अध्यक्षले र परिषद्ले तोकेको काम कारबाही गर्ने । परिच्छेद-३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. समितिको गठन: (१) परिषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्न देहाय बमोजमिको एक कार्यकारी समिति रहनेछ:- । (क) सदस्य-सचिव - संयोजक । (ख) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख - सदस्य । (ग) परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (घ) परिषद्का सदस्यमध्येबाट परिषद्ले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ङ) परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समिति परिषद्विपरति उत्तरदायी हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजमिका सदस्यको पदावधि परिषद्को सदस्य कायम रहेसम्मका लागि हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजमिका सदस्य वनि सूचना समितिको तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थिति रहेमा वा समितिको काममा समय दिन वा प्रभावकारी भूमिका नरिवाह गर्न नसकेमा मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत नजिलाई समितिको सदस्यबाट हटाई परिषद्का अन्य सदस्यमध्येबाट उपदफा (१) बमोजमि समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नजिलाई हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । १५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिषद्को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र खेलकुद तालिका तयार गरी स्वीकृतको लागि परिषदमा पेश गर्ने, । (ख) परिषद्का नरिणयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिताका लागि आवश्यक काम गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारको स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लनि खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालयको स्वीकृतमा पठाउने, । (ङ) परिषद्को कोष, खेलाडी कल्याणकारी कोष, चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षण, परिचालन र रेखदेख गर्ने, । (च) खेलकुदको विकास, वसितार र सञ्चालनमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, । (छ) परिषद्विपरति खेलकुद गतिविधिको आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने, । (ज) परिषद्को स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी संस्था वा खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, आर्थिक वा अन्य सहयोग प्रदान गर्ने, । (झ) खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ञ) खेलाडीहरूको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम दिलाउने तथा उपयुक्त खेलाडीको छनौट गरी आवश्यकता अनुसार विदेशमा तालिम लनि पठाउने, । तर विदेशी प्रशिक्षक झिकाउँदा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृत लिनु पर्नेछ । (ट) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा खेलाडीहरूको वृत्ति विकासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ठ)

मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा साहसिक खेलकुदलाई खेलकुद पर्यटनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । (ड) खेलकुदमा नजीक क्षेत्रको सहभागिता र लगानीका अवसरहरूमा वृद्धि गर्ने प्रोत्साहन गर्ने, । (ढ) खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खेलकुदको उपयोगिताका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्ने, गराउने, । (ण) खेलकुदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक प्रशिक्षण दिने तथा त्यस्ता व्यक्तिबीच प्रतस्पर्धा हुने गरी विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, । (त) पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, ।

(थ) खेलकुदको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खेलकुदसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, । (द) राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने, । (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । १६. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक संयोजकले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको सचिवले संयोजकको परामर्शमा समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबैले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको संयोजकले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) समितिले कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । सदस्य-सचिव तथा कर्मचारी सम्बन्धी । १७. सदस्य-सचिव सम्बन्धी : (१) परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न परिषद्मा एकजना सदस्य-सचिव रहनेछ । (२) सदस्य-सचिवको पदमा नयुक्त हुन देहाय बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, । (ग) खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, । (घ) प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको, । (ङ) तीस वर्ष उमेर पूरा भएको । (३) मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पूरा भएका व्यक्तिसहितबाट सदस्य-सचिवको पदमा नयुक्तको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकिएको सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना महिला सहित दुईजना वरिष्ठ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पूरा भएका व्यक्तिसहितबाट सदस्य-सचिवको नयुक्तको लागि एकजना महिला सहित तीनजना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) मन्त्रालयले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिसहितबाट सदस्य-सचिव नयुक्त गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश भए बमोजिमका व्यक्तिसहितबाट नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य-सचिवको पदमा नयुक्त गर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम नयुक्त सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक पटकको लागि पुनः नयुक्त हुन सक्नेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा सदस्य-सचिवलाई नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ:- । (क) परिषदलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, । (ख) पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेमा, । (ग) यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरेमा, वा । (घ) नजिले इमान्दारीपूर्वक जम्मेवारी वहन नगरेमा, नजिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पद अनुरूपको आचरण नगरेमा वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा । (१०) उपदफा (९) बमोजिम सदस्य-सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिले सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (११) देहायका अवस्थामा सदस्य-सचिवको पद रक्षित भएको मानिनेछ:- । (क) नजिले अध्यक्ष समक्ष लखित राजनिमा दिएमा, । (ख) गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोवासको अनुमति लिएमा वा सोको लागि निविदन दिएमा, । (ग) नजिको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा, । (घ) निर्वाचनद्वारा नयुक्त हुने कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा उम्मेदवार भएमा, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएमा, । (च) उपदफा (९) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, । (छ) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, । (ज) नजिको मृत्यु भएमा । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सदस्य-सचिवको पद रक्षित भएमा वा कुनै कारणले नलिम्बन भएमा अर्को सदस्य-सचिव नयुक्त वा नजिको नलिम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय नजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्य-सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (१३) सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य

शर्त तोकएि बमोजमि हुनेछ । यसरी सदस्य-सचविको पारश्रमिक तथा सुवधि नतोकएसम्म नजिले नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको पारश्रमिक तथा सुवधि पाउनेछ । १८. सदस्य-सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सदस्य-सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परषिद्को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समितिबाट पारति गराई परषिद्को बैठकमा पेश गर्ने, । (ख) परषिद् तथा समितिको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) परषिद्बाट सञ्चालति योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (घ) परषिद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने, ।

(ङ) नेपाल सरकारको स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लनि खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतनिधि पठाउने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दनि, । (च) मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (छ) परषिद्को सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी काम गर्ने, । (ज) परषिद्को चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने, । (झ) लेखा उत्तरदायी अधिकृत भई कामकाज गर्ने, गराउने, । (ञ) तोकएि बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १९. कर्मचारी सम्बन्धी: (१) परषिदलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतविदन नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजमि हुनेछ । (२) परषिद्मा रहने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता, पारश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुवधि तथा कर्मचारी संघ सम्बन्धी व्यवस्था परषिद्को कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी वनियिममा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) परषिद्मा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्काल नयुक्त नभएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त भई तत्काल पदपूर्ति हुन नसकेमा पदपूर्ति नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय नजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई परषिद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । (४) परषिद्बाट सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम परषिद्को जनशक्तबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलति संघीय कानून बमोजमि वजिज वा प्रावधिकको सेवा परामर्श लनि सक्नेछ । (५) परषिद्मा नयुक्त कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारति नवृत्तिभरण योजना लागू गर्न सक्नेछ । (६) परषिद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभतिर नेपाल सरकारले एक पटकको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको समायोजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । परषिद्को कोष । २०. परषिद्को कोष: (१) परषिद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) परषिदले प्रदान गर्ने खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षणको शुल्क बापतको रकम, । (ग) कुनै व्यक्ती वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम, । (घ) वदिशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तीबाट प्राप्त सहयोग रकम, । (ङ) राष्ट्रिय खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीको दर्ता तथा नवीकरण बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि परषिदले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) परषिद्को नामबाट गरनि सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनेछ । (५) परषिद्को कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरनेछ । (६) परषिद्को कोषको खाता सदस्य-सचवि वा नजिले तोकेको कर्मचारी र परषिद्को लेखा हेर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनेछ । २१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परषिदले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजमि राखनु पर्नेछ ।

(२) परषिद्को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलति कानून बमोजमि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले परषिद्को आय व्ययको लेखा सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँचन लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-६ । संघको गठन र दर्ता सम्बन्धी । २२. खेल संघ स्थापना गर्न सक्नि: (१) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरु प्रचलति कानून बमोजमि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संघ स्थापना गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि खेल संघ स्थापना गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनु पर्ने, । (ख) खेल संघको वधिनमा एउटै व्यक्ती एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (ग) खेल संघको वधिनमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको नरिवाचन हुने र प्रत्येक वर्ष संघको आय-व्ययको प्रचलति कानून बमोजमि लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (घ) खेल संघको पदाधिकारी तथा खेलाडीको लागि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था हुनु पर्ने, । (ङ) तोकएि बमोजमिका अन्य मापदण्डहरु पूरा भएको । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका खेल संघ वा संस्था स्वायत्त हुनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र खेल संघका पदाधिकारी सोही पदमा सामान्यतया पुनः एक पटकको लागि नरिवाचति हुन सक्नेछन् । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खेल संघका पदाधिकारी" भन्नाले संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचवि, सचवि र कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (५) देहायका व्यक्ती खेल संघमा नरिवाचति वा मनोनति हुन सक्ने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) राजस्व, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति हिनामनि गरेको प्रमाणति भएको, । (ग) परषिद्बाट लएको रकमको बेरुजु फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको, । (घ) परषिद्को कर्मचारी वा प्रशिक्षक रहेको, । (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव

बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्तेशुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखि फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएकोमा, । (च) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी वदेश गएकोमा भागेको र पछि फिर्केर आएको प्रमाणति भएमा, । (छ) खेलाडीलाई यौन दुरव्यवहार गरेको प्रमाणति भएमा । २३. राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठनः (१) कम्तीमा चार प्रदेशका खेल संघ आपसमा मल्लि राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजमि गठन भएको माननिछ र त्यस्ता राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलि दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नु पर्नेछ । तर भौगोलिक कारणबाट यस उपदफा बमोजमिको प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सम्भव नभएमा तोकिए बमोजमि प्रदेश खेल संघको गठन गर्न सकिनेछ । २४. प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माणः (१) कम्तीमा पाँच वा सो भन्दा बढी जिल्ला खेल संघ आपसमा मल्लि प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिनेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा खेलकुदको विकास, वसितार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमिको खेलकुद सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थिति तथा समन्वय गरी जिल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय कानून बमोजमि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खेलकुद गतिविधिसञ्चालन तथा खेल संस्था दर्ता गर्न सक्नेछ । (५) स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमिको संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन वा दर्ता गर्दा सम्बन्धित खेलको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ भए सो संघ वा महासंघको अनुमति लिनु पर्नेछ । २५. संघमा संलग्नताः (१) परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहेको प्रमाणति भएमा त्यस्तो संघले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने छैन र त्यस्ता सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । २६. परिषद्मा दर्ता गर्नु पर्नेः (१) दफा २३ बमोजमिको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले राष्ट्रिय मान्यता पाउनको लागि परिषद्मा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिषद्मा दर्ता गराउनको लागि देहाय बमोजमिका कागजातहरु संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति परिषद्मा नविदन दनु पर्नेछः- । (क) प्रदेश खेल संघ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) संघको विधानको प्रतिलिपि, । (ग) संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, र । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य कागजातहरु ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि परिषद्मा दर्ता हुन नविदन दनि नेपालका मौलिक खेल बाहेकका अन्य खेल संघ वा महासंघले सोही खेलसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ रहेछन् भने त्यस्तो संघ वा महासंघ एक वर्षभित्र आबद्धता लनु पर्नेछ र सो समयावधिभित्र आबद्धता नलिएमा त्यस्तो खेल संघ वा महासंघ हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लब सरह माननिछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संघ यस ऐन बमोजमि परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि परिषद्बाट दर्ता गर्दा एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एकै उद्देश्यका वा समान नाम भएका एकभन्दा बढी संघ वा महासंघलाई दर्ता गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एउटै खेलको लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन भएका रहेछन् भने यो ऐन लागू भएको मितिलि तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताको लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि जारी सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ । (८) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा कुनै संघलाई परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखिएमा परिषद्ले दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संघलाई दनु पर्नेछ । (९) उपदफा (४) बमोजमिको दर्ताको मान्य अवधि चार वर्षको हुनेछ । (१०) उपदफा (९) मा तोकिएको अवधि समाप्त हुनु अघि सम्बन्धित खेल संघ वा महासंघले नवीकरणको लागि तोकिए बमोजमिका कागजातहरु संलग्न गरी परिषद्मा नविदन दनु पर्नेछ । यसरी परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण नभएका खेल संघ वा महासंघको हैसियत स्थानीय खेल संघ वा क्लब सरह माननिछ । (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलति कानून बमोजमि परिषद्मा दर्ता भएका खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजमि दर्ता भएको माननिछ र त्यस्ता संघ वा महासंघले परिषद्मा पुनः दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (१२) राष्ट्रिय खेल संघ, प्रदेश खेल संघ र स्थानीय खेल संघले खेल सञ्चालन गर्दा यस ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलति खेलकुदको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप समन्वय र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (१३) परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. विवरण परिवर्तन गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) दफा २६ बमोजमि लइएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा

उल्लिखित कुनै वविरण परविर्तन गर्नु पर्ने भएमा संघले सो व्यहोरा उल्लेख गरी परषिद्मा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा संशोधन गर्न मनासबि देखिएमा परषिदले संशोधन गरी नविदकलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ । २८. संघले पालना गर्नुपर्ने शर्तः संघले देहाय बमोजमिका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछः- ।

(क) परषिदको स्वीकृत लिई नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्ने, । (ख) संघको वधानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब प्रचलित कानून बमोजमिको ढाँचामा राख्ने, । (घ) संघको वार्षिक आय व्ययको नयिमति रुपमा लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षण प्रतविदन सार्वजनिक गर्ने तथा सोको प्रतलिपि सहित परषिदलाई जानकारी गराउने, । (ङ) संघ आफैले वर्षमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गराउनु पर्ने, । (च) मन्त्रालय तथा परषिदबाट लेखा तथा श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्दा सो सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने, । (छ) संघको वधान बमोजमि संघका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने, । (ज) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तबाट सहयोग प्राप्त गर्दा परषिदको सफिरसिमा मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमतिलिनि, । (झ) परषिदको स्वीकृत लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लनि सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने, । (ञ) परषिदलाई जानकारी दिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद सम्बन्धी तालिम, सभा, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लनि सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (ट) कुनै वदेशी संघ संस्थाहरुसँग खेलकुद सम्बन्धी वषियमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमतिलिनु पर्ने, । (ठ) खेलसँग सम्बन्धित संघ, महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त सहयोग परषिदलाई जानकारी गराउने, । (ड) मन्त्रालय, परषिद तथा समितिले समय समयमा दिएको निर्देशन वा निर्धारण गरेका शर्तको पालना गर्ने । २९. नलिम्बन गर्न सक्नेः (१) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजमिका कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा परषिदले सम्बन्धित संघलाई नश्चिति अवधि तोक्यो त्यस्तो शर्तको पालना गर्न निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र कुनै संघले परषिदले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई परषिदले तीन महिनासम्मका लागि नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दिएको निर्देशनको पालना गरी नलिम्बन फुकुवा गर्न नविदन दिएमा परषिदले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संघको नलिम्बन फुकुवा गर्नेछ । (४) कुनै संघको उपदफा (२) बमोजमिको अवधिसम्म नलिम्बन फुकुवा नभएमा परषिदले त्यस्तो संघमा कायम रहेको कार्य समिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन गर्नु पर्ने शर्त तोक्यो त्यस्तो संघको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परषिदमा दर्ता भएको संघलाई कारबाही गरी परषिदले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजमिको जानकारी परषिदले मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई दनि पर्नेछ । (७) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई नलिम्बन वा खारेज गर्ने नर्णय गर्नु अघि परषिदले त्यस्तो संघ वा महासंघलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । परचिछेद-७ । कसुर तथा सजाय । ३०. प्रतबिन्धति औषधसेवन गर्न, गराउन नहुनेः (१) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा सहभागी हुने कुनै पनखिलाडीले प्रतबिन्धति औषधसेवन गर्नु हुँदैन । (२) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा कुनै व्यक्तिले डर त्रास देखाई वा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रतबिन्धति औषधसेवन गर्न, गराउन लगाउनु हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्रतबिन्धति औषध" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त संस्थाद्वारा खेलाडीले प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतबिन्धत लगाइएको औषध वा वधिसिम्झनु पर्छ । ३१. खेलमा मलिमतो तथा अनयिमतिता गर्न नहुनेः नेपालभित्र वा नेपालको प्रतनिधित्व गरी नेपालमा वा वदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतकिल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मलिमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जित्नुने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन । ३२. कसुर माननिः कसैले देहाय बमोजमिका कुनै कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिन्छः- । (क) दफा ३० को उपदफा (१) बमोजमि प्रतबिन्धति औषधसेवन गरेमा, । (ख) दफा ३० को उपदफा (२) बमोजमि प्रतबिन्धति औषधसेवन गर्न लगाएमा, । (ग) दफा ३१ बमोजमि खेलमा मलिमतो तथा अनयिमतिता गरेमा, । (घ) दफा ५६ बमोजमिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा, । (ङ) धर्म, वर्ण, जात, जाति, लङ्गि, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच वभिद वा शारीरिक वा मानसिक हिसा गरेमा, । (च) झुट्टा वविरण दिई दफा २६ बमोजमि परषिदमा दर्ता गरेमा । ३३. सजायः कसैले देहायका कसुर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछः- । (क) दफा ३२ को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा नजिले सेवन गरेको प्रतबिन्धति औषधको मात्रा र प्रकृति अनुसार त्यस्तो खेलाडीलाई तोकिए बमोजमिको अवधिको लागि कुनै पनखिलकुद प्रतियोगितामा भाग लनि नपाउने गरी रोक लगाई पहिलो पटकको लागि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ३२ को खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन वर्ष कैद र पचास

हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसूर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत, ।

(घ) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्न आदेश वा नर्दिशन दनि, त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन दनि, उक्साउने वा मददत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती वा नेपालको प्रतनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गरेको रहेछ भने नजिलाई थप तीन वर्षसम्म कैद, । (ङ) दफा ३२ को खण्ड (घ) बमोजमिको कसूर गर्ने पदाधिकारी, प्रशिक्षक, रेफरी र खेलाडीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म नलिम्बन गरी प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही र सजाय, । (च) दफा ३२ को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसूर गरेमा प्रचलति कानून बमोजमिको सजाय र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (छ) दफा ३२ को खण्ड (च) बमोजमिको कसूर गरेमा त्यस्तो संघको दर्ता खारेज गरी संघका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही । ३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार परिषदलाई हुनेछ । ३५. पुनरावेदन: दफा ३४ बमोजमि परिषदले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा र जिल्ला अदालतबाट भएको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धति उच्च अदालतमा सो नर्णयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दिनभर्तिर पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३६. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजमिको कसूरमा सजाय हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । परिच्छेद-८ । विविधि । ३७. ओलम्पिकि कमटी: (१) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलति कानून बमोजमि खेलकुद सम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटीबाट मान्यताप्राप्त परिषदमा दर्ता भएका एक ओलम्पिकि कमटी, एक पारा ओलम्पिकि कमटी र एक विशेष ओलम्पिकि कमटी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) मा उल्लिखित ओलम्पिकि कमटी बाहेक अन्य प्रकृतिका ओलम्पिकि कमटी गठन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिका ओलम्पिकि कमटीहरु परिषदमा दर्ता हुनु पर्नेछ । (४) परिषदमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटीबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघमा आबद्ध ओलम्पिकि कमटीको विधान अनुसारका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ नेपाल ओलम्पिकि कमटीको सदस्य खेल संघ हुनेछन् । (५) उपदफा (३) बमोजमि परिषदमा दर्ता हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटीबाट मान्यता दिएको कागजात, विधान र तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति तोकिए बमोजमिको ढाँचामा परिषदमा नविदन दनु पर्नेछ । (६) परिषदमा दर्ता भएका ओलम्पिकि कमटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटीको बडापत्रको अधीनमा रही देहाय बमोजमि गर्नुपर्नेछ:- । (क) विधान बमोजमि कमटीका पदाधिकारीको आवधिक नर्वाचन गर्ने, ।

(ख) वार्षिक साधारण सभा गर्ने र साधारण सभाबाट पारति लेखापरीक्षण प्रतविदन परिषद् समक्ष पेश गर्ने, । (ग) परिषद्को समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लनि सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने, । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकि कमटी बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गर्नु अघि भन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमत लनि, । (ङ) परिषद्को समन्वयमा नेपालमा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सक्ने । (७) ओलम्पिकि कमटी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. राष्ट्रिय खेल तोकने: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को सफारिसमा कुनै खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रुपमा तोकेको भलबिल खेललाई यसै ऐन बमोजमिको राष्ट्रिय खेल माननिछ । ३९. मौलिक तथा परम्परागत खेल तोकने: मन्त्रालयले परिषद्को सफारिसमा नेपालमा मौलिक तथा परम्परागत रुपमा खेलनि खेलहरुलाई नेपालको मौलिक तथा परम्परागत खेल तोक्न सक्नेछ । ४०. प्रोत्साहन गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रियस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार नर्माण, खेलकुदको प्रायोजन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने नजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (२) कम्तीमा बीसजना खेलाडी वा पूर्व खेलाडीलाई रोजगारी दनि संघ संस्था, वाणज्य वा औद्योगिक प्रतष्ठिठानहरुलाई तोकिए बमोजमि प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । (३) प्रदेशस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार नर्माण, खेलकुदको प्रायोजन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने नजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय तहले खेलकुद पूर्वाधार नर्माण र प्रतियोगिता सञ्चालनमा योगदान गर्ने नजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मदरि वा सुरतजिन्य पदार्थको वजिजापन तथा प्रायोजन गर्न पाइने छैन र त्यस्तो पदार्थसँग सम्बन्धति संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने छैन । ४१. नजी स्वार्थ भएको विषयमा भाग लनि नहुने: परिषद् र समतिकि पदाधिकारी, सदस्य वा परिषद्का कर्मचारीहरुले परिषद्को ठेक्का पट्टा लनि वा आफ्नो नजी स्वार्थ भएको कुनै काम कारबाहीमा भाग लनि हुँदैन । ४२. उपसमति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा समतिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने कुनै कार्य सम्पादन गर्नको नमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) यस दफा बमोजमि गठति उपसमति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि सो उपसमति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत परिषद् वा समतिले तोके बमोजमि हुनेछ । ४३. राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहने: (१) खेलकुदमा प्रतबिन्धति

औषधसेवन वरिद्ध कार्य गर्न एक राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सीको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४४. नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्ने: (१) परषिदले वदिशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा वदिशी संस्था वा व्यक्तिसँग समझौता गर्दा मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारको सहमतलिनि पर्नेछ । (२) राष्ट्रिय खेल संघ वा प्रदेश र स्थानीयस्तरका खेल सम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले वदिशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, वदिशी संस्था वा व्यक्तिसँग समझौता गर्दा परषिद मार्फत् नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ४५. स्वीकृतलिनि पर्ने: (१) नजी क्षेत्र वा अन्य संघ संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना वा सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित खेलसंघ वा महासंघको सफारिस सहित परषिदको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी परषिदले मन्त्रालयलाई दनि पर्नेछ । ४६. वार्षिक प्रतविदन: (१) राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका काम, कारबाही तथा आय-व्ययको विवरण सहितको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र परषिदमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परषिदले प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त परषिदले वर्ष भरमा सम्पादन गरेका काम, उपलब्धि, त्यस्ता कामको लागि गरेको खर्च, परषिदको कोष तथा स्रोत साधनको अवस्था, खेलकुदको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपाय तथा प्रत्येक संघले गरेका मुख्य काम कारबाही, आय र व्ययको संक्षिप्त विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको परषिदको वार्षिक प्रतविदन अध्ययनले संरक्षक समक्ष पेश गर्नेछ । (५) संघ तथा परषिदले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि पेश गरेको प्रतविदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ४७. खेलकुद अनुशासति रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने: खेलकुद क्षेत्र नष्पक्ष, तटस्थ, राष्ट्रिय एकता एवं गौरवको क्षेत्र हुनेछ । यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय संस्कृति एवं राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखी अनुशासति रुपमा सञ्चालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ४८. खेलकुद पूर्वाधार निर्माण: (१) तोकिए बमोजमिका ठूला तथा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवं मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैले गर्न वा परषिद मार्फत् गराउन सक्नेछ । (२) प्रदेश स्तरीय पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रदेशबाट र स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरूको निर्माण स्थानीय तहबाट गरिनेछ । (३) खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार नजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थासँग साझेदारी गर्न सकिनेछ ।

(४) खेलकुद पूर्वाधार निर्माण विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई अनुमति एवं प्रोत्साहन दनि सकिनेछ । (५) नजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थाले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारहरूको मापदण्ड परषिदको सफारिशमा मन्त्रालयले तोक्न सक्नेछ । (६) खेलकुद क्षेत्रमा सार्वजनिक नजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थासँगको साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. समन्वय र सहकार्य: (१) खेलकुद पूर्वाधारहरूको विकास र व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदा सबै तहले प्राथमिकता दनि पर्नेछ । (२) खेलकुद क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य लगायतका अन्य विषय तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५०. खेलाडी कल्याणकारी कोष: (१) खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा बमि आकस्मिक उद्धार, उपचार एवं पुनः स्थापनाका लागि परषिदमा खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोष अक्षय कोषको रुपमा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५१. निर्देशन दनि सक्ने: (१) मन्त्रालयले खेलकुदको विकास र सुधारको विषयमा परषिदलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशनको पालना गर्नु परषिदको कर्तव्य हुनेछ । ५२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्ययन, उपाध्ययन, सदस्य, सदस्य-सचिव वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको संयोजक, कुनै सदस्य वा परषिदको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) सदस्य-सचिवले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परषिदको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परषिदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । ५४. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ५५. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको अधीनमा रही परषिदले परषिदको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा परषिदले मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परषिदले बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।